CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION DE LA PLATEFORME RESCOE

Version du 17 mars 2026

PRÉAMBULE

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation (ci-après les « **CGU** ») ont pour objet de définir les modalités et conditions d'accès, d'utilisation et de participation à la plateforme RESCOE (ci-après la « **Plateforme** »), accessible à l'adresse [https://www.rescoe.xyz] (ci-après l'« **URL** »).

La Plateforme est éditée et exploitée par :

RESCOE Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 Siège social : 63 rue Leyteire, 33000 Bordeaux, France Numéro RNA : W335003772

Email : rescoe.association@gmail.com

Téléphone : 0676769162

Directeur de la publication : Clément Roubeyrie, Président de l'association, conformément à l'article 93-2 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Hébergeur : Vercel Inc. 340 S Lemon Ave #4133, Walnut, CA 91789, USA https://vercel.com

RESCOE est une association à but strictement non lucratif, dont l'objet statutaire est la promotion de l'art expérimental, de la poésie numérique et de l'éducation artistique via les technologies blockchain. La Plateforme constitue un espace de création, de diffusion et de curation d'œuvres artistiques numériques sous forme de jetons non fongibles (NFT) émis exclusivement sur la blockchain Base (couche 2 Ethereum), dans une démarche résolument anti-spéculative.

La Plateforme n'est pas :

- Un marché secondaire de NFT ;
- Une plateforme d'investissement ou de trading ;
- Un prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) au sens de l'article L.54-10-2 du Code monétaire et financier ;
- Un intermédiaire financier soumis à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

En accédant à la Plateforme, en créant un compte, en connectant un portefeuille numérique ou en procédant à toute acquisition de NFT, l'utilisateur (ci-après l'« **Utilisateur** ») reconnaît avoir pris connaissance des présentes CGU, de la Politique de Confidentialité et des éventuelles Conditions Particulières applicables, et les accepte expressément, pleinement et sans réserve.

Toute utilisation de la Plateforme non conforme aux présentes CGU expose l'Utilisateur à une suspension immédiate de son compte, sans préjudice des poursuites civiles et pénales pouvant être engagées.

ARTICLE 1 – IDENTITÉ ET STATUT JURIDIQUE DE L'ÉDITEUR

- **1.1 Statut associatif**

RESCOE est une association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, dont les statuts ont été déposés en préfecture de la Gironde et publiés au Journal Officiel des Associations et Fondations d'Entreprise (JOAFE) à la suite de l'assemblée générale constitutive du 04/02/2018

L'association est à but **strictement non lucratif** au sens de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901. Conformément à ce statut :

- Aucun bénéfice n'est distribué aux membres, dirigeants ou fondateurs ;
- L'ensemble des excédents éventuels est intégralement réaffecté à l'objet social de l'association ;
- La gestion est désintéressée au sens de l'instruction fiscale BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 ;
- Les comptes annuels sont tenus conformément au règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif et sont accessibles sur demande.
- **1.2 Mentions légales obligatoires (article 6 III de la LCEN)**

Conformément à l'article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), les informations suivantes sont portées à la connaissance des Utilisateurs :

Mention	Information
Dénomination	RESCOE
Forme juridique	Association loi 1901
Siège social	63 rue Leyteire, 33000 Bordeaux
RNA	W335003772
Email	rescoe.association@gmail.com
Directeur de publication	Clément Roubeyrie, Président
Hébergeur	Vercel Inc., 340 S Lemon Ave #4133, Walnut, CA 91789

- **1.3 Garanties de non-lucrativité**

Afin de prévenir toute requalification en activité lucrative par l'administration fiscale ou les juridictions compétentes, RESCOE s'engage à :

a) **Publier annuellement** un rapport d'activité et un bilan financier accessibles aux membres et au public ;

b) **Maintenir une gestion désintéressée** : les dirigeants exercent leurs fonctions à titre bénévole, sans rémunération directe ni indirecte excédant les trois quarts du SMIC conformément à l'article 261-7-1°-d du Code général des impôts ;

c) **Ne pas concurrencer le secteur lucratif** : les prix des NFT sont fixés dans une logique de soutien aux artistes et de couverture des coûts, non de maximisation du profit ;

d) **Réserver l'accès prioritaire** aux membres de l'association pour certaines œuvres, conformément au critère du « public » de l'instruction fiscale précitée.

ARTICLE 2 – OBJET DES CGU

- **2.1 Champ d'application**

Les présentes CGU régissent :

a) L'accès au site web accessible via l'URL de la Plateforme ;

b) La consultation gratuite du catalogue d'œuvres artistiques numériques ;

c) La création et la gestion d'un compte Utilisateur ;

d) La connexion d'un portefeuille numérique (wallet) compatible ;

e) L'acquisition de NFT via minting primaire exclusivement ;

f) La participation aux activités pédagogiques (ateliers, formations, conférences) ;

g) L'accès aux fonctionnalités phygitales (œuvres physiques liées à un NFT) ;

h) L'utilisation des badges de membership numériques.

- **2.2 Nature de la Plateforme**

La Plateforme revêt un caractère **expérimental, artistique et éducatif**. Elle a pour vocation de :

- Soutenir les artistes émergents et établis dans la création et la diffusion d'œuvres numériques ;
- Promouvoir l'art expérimental, le pixel art, l'art génératif, la poésie numérique et les pratiques artistiques innovantes ;
- Éduquer le public aux technologies blockchain dans un contexte créatif ;
- Créer une communauté artistique fondée sur des valeurs éthiques et anti-spéculatives.

La Plateforme ne constitue en aucun cas :

- Une opportunité d'investissement financier ;

- Un placement spéculatif ;
- Une promesse de plus-value ou de rentabilité ;
- Un conseil en investissement au sens de l'article L.321-1 du Code monétaire et financier.
- **2.3 Acceptation des CGU**

L'Utilisateur déclare :

a) Avoir lu intégralement les présentes CGU avant toute utilisation de la Plateforme ;

b) Les accepter sans réserve ;

c) Être juridiquement capable de contracter au regard de la législation française ou de son pays de résidence ;

d) Être âgé d'au moins 18 ans ou, s'il est mineur de 16 ans révolus, avoir obtenu l'autorisation de son représentant légal ;

e) Ne pas agir à des fins professionnelles de trading, d'investissement ou de spéculation sur actifs numériques.

ARTICLE 3 – NATURE JURIDIQUE DES NFT

- **3.1 Définition technique**

Un NFT (Non-Fungible Token ou jeton non fongible) émis sur la Plateforme RESCOE est un **identifiant numérique unique**, inscrit de manière immuable sur la blockchain publique Base (couche 2 du réseau Ethereum), associé à une œuvre artistique numérique (image, animation, vidéo, œuvre générative, poésie, etc.).

Le NFT constitue techniquement :

- Un enregistrement cryptographique dans un registre distribué ;
- Un pointeur vers des métadonnées stockées de manière décentralisée (IPFS/Arweave) ;
- Un certificat d'authenticité technique de l'association entre le token et l'œuvre référencée.
- **3.2 Ce que le NFT n'est pas**

L'acquisition d'un NFT sur la Plateforme ne confère pas :

a) **La propriété intellectuelle** de l'œuvre sous-jacente : les droits d'auteur demeurent la propriété exclusive de l'artiste créateur conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle (CPI) ;

b) **La propriété physique** de l'œuvre originale, sauf mention expresse dans le cadre d'une offre phygitale ;

c) **Un titre de propriété** au sens du droit civil français (articles 544 et suivants du Code civil) ;

d) **Une valeur mobilière** au sens de l'article L.211-1 du Code monétaire et financier ;

e) **Un instrument financier** au sens du règlement MiCA (UE) 2023/1114 ;

f) **Un actif numérique** à vocation spéculative au sens de l'article L.54-10-1 du Code monétaire et financier, l'usage étant strictement artistique et non financier ;

g) **Une garantie de valeur**, de liquidité ou de plus-value future.

- **3.3 Minting primaire exclusif**

La Plateforme RESCOE opère **exclusivement sur le marché primaire**. Cela signifie que :

a) Seuls les NFT nouvellement créés (« mintés ») peuvent être acquis sur la Plateforme ;

b) **Aucun marché secondaire** n'est proposé, hébergé ou facilité par RESCOE ;

c) La revente de NFT acquis sur la Plateforme relève de la seule responsabilité de l'Utilisateur et s'effectue, le cas échéant, sur des plateformes tierces indépendantes (OpenSea, Blur, etc.) ;

d) RESCOE **ne perçoit aucune commission** sur les reventes éventuelles et **n'encourage pas** de telles pratiques ;

e) Les smart contracts peuvent prévoir des royalties au bénéfice des artistes ainsi que de l'association, dont le versement dépend des politiques des plateformes tierces.

- **3.4 Smart contracts et adresses**

Les NFT sont émis via des smart contracts déployés sur la blockchain Base aux adresses suivantes :

- Contrat principal de minting : [sera ajouté lors du déploiement]
- Contrat de membership : [sera ajouté lors du déploiement]
- Autres contrats a venir

Ces contrats sont **open-source**, leurs codes sources sont vérifiés et publiés sur BaseScan.

ARTICLE 4 – DROITS D'AUTEUR ET LICENCE D'UTILISATION

- **4.1 Principe de protection des œuvres**

Les œuvres artistiques associées aux NFT proposés sur la Plateforme sont protégées par le droit d'auteur français (Livre I du Code de la propriété intellectuelle), le droit européen (Directive 2001/29/CE) et les conventions internationales (Convention de Berne).

Conformément à l'article L.111-1 CPI, **l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous**.

L'acquisition d'un NFT **n'emporte aucune cession des droits patrimoniaux** (reproduction, représentation, adaptation) ni des droits moraux (paternité, intégrité, divulgation, retrait) de l'auteur sur l'œuvre.

- **4.2 Licence accordée à l'Utilisateur**

Sous réserve du paiement effectif du prix et du transfert du NFT dans le portefeuille de l'Utilisateur, RESCOE, pour le compte des artistes, concède à l'Utilisateur une licence d'utilisation de l'œuvre associée présentant les caractéristiques suivantes :

Caractéristique	Portée
Nature	Non-exclusive
Territoire	Mondial
Durée	Durée de détention du NFT
Cessibilité	Non-transférable indépendamment du NFT
Sous-licence	Interdite
Redevance	Aucune (royalty-free pour l'usage...)

- **4.3 Usages autorisés**

Dans le cadre de cette licence, l'Utilisateur est autorisé à :

a) **Afficher** l'œuvre à titre personnel et privé, sur tout support numérique lui appartenant (écran, cadre numérique, etc.) ;

b) **Stocker** l'œuvre dans son portefeuille numérique personnel ;

c) **Partager** l'œuvre sur les réseaux sociaux à des fins non commerciales, avec mention obligatoire du nom de l'artiste et de RESCOE ;

d) **Exposer** l'œuvre dans un cadre privé ou semi-privé (galerie virtuelle personnelle, métavers non commercial) ;

e) **Utiliser** l'objet physique associé (dans le cadre phygital) à des fins personnelles et privées.

- **4.4 Usages strictement interdits**

Sans autorisation écrite préalable de l'artiste concerné, l'Utilisateur s'interdit expressément de :

a) **Reproduire** l'œuvre à des fins commerciales, publicitaires ou promotionnelles ;

b) **Modifier**, transformer, adapter ou créer des œuvres dérivées ;

c) **Distribuer**, vendre, louer ou prêter des reproductions de l'œuvre ;

d) **Utiliser** l'œuvre comme élément d'identité visuelle, logo, marque ou signe distinctif ;

e) **Monnayer** l'œuvre sous quelque forme que ce soit (impressions, produits dérivés, merchandising) ;

f) **Créer un nouveau NFT** en tout point similaire (re-minting) à partir de l'œuvre ;

g) **Utiliser** l'œuvre dans des contextes contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou portant atteinte à l'honneur de l'artiste ;

h) **Supprimer** ou altérer les informations de gestion des droits (article L.331-11 CPI) ;

i) **Contourner** les mesures techniques de protection (article L.331-5 CPI).

- **4.5 Sanctions de la contrefaçon**

Toute utilisation non autorisée de l'œuvre constitue une **contrefaçon** au sens des articles L.335-2 et suivants du CPI, passible de :

- **Trois ans d'emprisonnement** et **300 000 euros d'amende** (article L.335-2 CPI) ;
- Peines aggravées en cas de commission en bande organisée (article L.335-2-1 CPI) ;
- Sanctions civiles : dommages et intérêts, publication judiciaire, destruction des exemplaires contrefaisants.
- **4.6 Garanties des artistes**

Les artistes publiant sur la Plateforme garantissent à RESCOE et aux Utilisateurs :

a) Être les auteurs originaux des œuvres proposées ou détenir les droits nécessaires à leur exploitation ;

b) Que les œuvres ne portent pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers ;

c) Avoir obtenu les autorisations nécessaires pour les éléments incorporés (droit à l'image, licences de polices, etc.) ;

Les artistes publiant sur la Plateforme concèdent à RESCOE les droits nécessaires pour la diffusion, la promotion et la commercialisation des NFT associés.

En cas de réclamation d'un tiers relative à une violation de droits de propriété intellectuelle, l'artiste concerné garantit RESCOE contre toute condamnation et s'engage à intervenir à l'instance.

ARTICLE 5 – BLOCKCHAIN ET RISQUES TECHNIQUES

- **5.1 Technologie blockchain Base**

Les transactions de minting et de transfert de NFT s'effectuent sur la blockchain **Base**, solution de couche 2 (Layer 2) développée par Coinbase, fonctionnant sur le protocole Optimistic Rollup au-dessus du réseau principal Ethereum.

Caractéristiques techniques :

- **Décentralisation** : transactions validées par un réseau distribué de nœuds ;
- **Immuabilité** : une fois confirmée, une transaction ne peut être annulée, modifiée ou supprimée ;

- **Transparence** : toutes les transactions sont publiquement consultables sur les explorateurs de blocs (BaseScan) ;
- **Pseudonymat** : les adresses de portefeuilles sont visibles mais non directement associées à une identité civile.
- **5.2 Irréversibilité des transactions**

L'Utilisateur reconnaît et accepte expressément que :

a) Toute transaction confirmée sur la blockchain est **définitive et irréversible** ;

b) RESCOE **n'a aucun pouvoir** d'annuler, modifier, rembourser ou inverser une transaction blockchain ;

c) En cas d'erreur de l'Utilisateur (mauvaise adresse, montant incorrect), **aucun recours** n'est possible auprès de RESCOE ;

d) Les confirmations de transactions dépendent du réseau blockchain et peuvent subir des **délais variables** ;

e) Les frais de réseau (« gas fees ») sont à la charge exclusive de l'Utilisateur et ne sont pas remboursables.

- **5.3 Risques techniques**

L'Utilisateur déclare avoir été informé et accepter les risques suivants, inhérents à la technologie blockchain :

a) Risques liés aux smart contracts :

- Bugs, failles de sécurité ou vulnérabilités non détectées malgré les audits ;
- Exploitation malveillante (hacks, exploits) ;
- Comportements imprévus dans certaines conditions d'exécution.

b) Risques liés au réseau :

- Congestion du réseau entraînant des délais ou des coûts élevés ;
- Forks (scissions de la blockchain) modifiant le fonctionnement du réseau ;
- Pannes ou interruptions des nœuds validateurs ;
- Évolutions techniques (mises à jour, migrations) affectant la compatibilité.

c) Risques liés au stockage :

- Indisponibilité temporaire ou permanente des métadonnées sur IPFS/Arweave ;
- Corruption ou perte de données décentralisées ;
- Obsolescence des formats de fichiers.

d) Risques réglementaires :

- Évolution de la réglementation française, européenne ou internationale ;
- Interdiction ou restriction de certaines activités liées aux NFT ou aux crypto-actifs ;

- Modification du régime fiscal applicable.
- **5.4 Audits de sécurité**

RESCOE s'engage à une démarche de transparence et de sécurité :

a) Les smart contracts font l'objet d'un **audit de sécurité** avant déploiement, réalisé l' équipe technique interne ;

b) Les rapports d'audit sont disponibles sur demande à l'adresse de contact de l'association ;

c) Un programme de **bug bounty** est envisagé ;

d) Les contrats sont **upgradable** via mécanisme de gouvernance transparent pour garantir l'immuabilité des règles.

- **5.5 Absence de garantie technique**

RESCOE ne garantit pas :

a) Le fonctionnement ininterrompu, exempt d'erreurs ou sécurisé de la blockchain Base ;

b) La pérennité du réseau Base ou son absence de discontinuation ;

c) La compatibilité future des NFT avec les standards techniques ;

d) La récupération de NFT en cas de perte de clés privées ;

e) L'accessibilité permanente des métadonnées hébergées sur IPFS ou Arweave.

ARTICLE 6 – PAIEMENTS VIA STRIPE

- **6.1 Prestataire de paiement**

Les paiements en monnaie fiduciaire (« fiat ») pour l'acquisition de NFT et la participation aux activités payantes sont traités exclusivement par **Stripe Payments Europe, Limited**, société agréée en tant qu'établissement de monnaie électronique par la Banque centrale d'Irlande (numéro d'enregistrement : C187865).

Adresse : The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Irlande.

Les conditions d'utilisation de Stripe sont accessibles à l'adresse : https://stripe.com/fr/legal/ssa

- **6.2 Intermédiation technique**

RESCOE agit en qualité de **mandataire de l'artiste** pour l'encaissement des paiements. Le flux financier est le suivant :

1. L'Utilisateur effectue le paiement via l'interface Stripe intégrée à la Plateforme ;
2. Stripe encaisse les fonds et procède aux vérifications anti-fraude ;
3. Les fonds sont reversés à RESCOE sur un compte dédié ;
4. RESCOE reverse la part revenant à l'artiste conformément aux accords contractuels.

RESCOE ne collecte, ne stocke ni n'accède jamais aux données bancaires ou aux numéros de carte de l'Utilisateur, lesquels sont traités exclusivement par Stripe dans un environnement sécurisé conforme aux normes PCI-DSS niveau 1.

- **6.3 Devises et moyens de paiement**
- **Devise acceptée** : Euro (EUR) exclusivement ;
- **Moyens de paiement** : Cartes bancaires Visa, Mastercard, American Express, ainsi que les moyens de paiement locaux activés par Stripe (Apple Pay, Google Pay, etc.) ;
- **Crypto-monnaies** : Non acceptées directement ; un service d'on-ramp fiat-to-crypto peut être proposé via Stripe pour l'achat d'Ethereum afin de procéder ensuite à l'achat des œuvres.
- **6.4 Obligations de vérification (KYC/AML)**

Conformément aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (directive (UE) 2015/849 dite « AMLD5 », ordonnance n°2016-1635 et articles L.561-1 et suivants du Code monétaire et financier), RESCOE et/ou Stripe peuvent être amenés à :

a) Exiger une vérification d'identité (KYC) :

- Pour toute transaction unitaire supérieure à **1 000 euros** ;
- Pour tout cumul de transactions supérieur à **2 500 euros** sur une période de 12 mois ;
- En cas de détection d'un comportement suspect par les systèmes automatisés.

b) Demander des justificatifs :

- Pièce d'identité en cours de validité (CNI, passeport) ;
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
- Déclaration sur l'origine des fonds le cas échéant.

c) Suspendre ou refuser une transaction en cas de :

- Impossibilité de vérifier l'identité de l'Utilisateur ;
- Soupçon de fraude, blanchiment ou financement du terrorisme ;
- Non-conformité aux politiques de Stripe ou de RESCOE.
- **6.5 Déclarations TRACFIN**

En application de l'article L.561-15 du Code monétaire et financier, RESCOE est tenue de déclarer à TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) :

- Toute opération portant sur des sommes dont elle sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ;
- Toute opération atypique ou présentant des indices de blanchiment.

L'Utilisateur ne sera pas informé de l'existence d'une telle déclaration, conformément à l'article L.561-19 du même code.

- **6.6 Activités interdites**

Conformément aux politiques de Stripe (Restricted Businesses List) et aux présentes CGU, les activités suivantes sont **strictement interdites** sur la Plateforme :

a) L'acquisition de NFT à des fins de **revente spéculative** ;

b) Le **wash trading** (transactions artificielles entre comptes liés pour gonfler artificiellement les volumes ou les prix) ;

c) Le **front-running** ou toute manipulation de marché ;

d) L'utilisation de la Plateforme pour des opérations de **blanchiment** ou de financement d'activités illicites ;

e) L'acquisition massive de NFT pour **influencer le marché** ;

f) Toute activité contraire aux conditions d'utilisation de Stripe.

- **6.7 Chargebacks et litiges**

En cas de contestation de paiement (chargeback) initiée par l'Utilisateur auprès de sa banque :

a) RESCOE se réserve le droit de **suspendre immédiatement** le compte de l'Utilisateur ;

b) Le NFT concerné peut être **bloqué** jusqu'à résolution du litige ;

c) Si le chargeback est jugé **abusif**, l'Utilisateur pourra être redevable de frais de gestion et de dommages et intérêts ;

d) RESCOE coopérera avec Stripe pour fournir les preuves de la transaction légitime.

ARTICLE 7 – POLITIQUE ANTI-SPÉCULATION

- **7.1 Positionnement éthique**

RESCOE adopte un positionnement **radicalement anti-spéculatif**, fondé sur la conviction que l'art ne doit pas être réduit à un actif financier. Cette philosophie se traduit par :

- **Priorité absolue** à la valeur artistique, culturelle et éducative des œuvres ;
- **Refus** de la financiarisation excessive du marché des NFT ;
- **Soutien** aux artistes dans une logique de reconnaissance et non de rentabilité ;
- **Accessibilité** des œuvres au plus grand nombre plutôt que concentration entre les mains de spéculateurs.

- **7.2 Manifeste artistique RESCOE**

L'Utilisateur reconnaît avoir pris connaissance du **Manifeste RESCOE** (accessible sur la Plateforme) et adhérer à ses principes fondateurs :

« RESCOE croit en un art numérique libéré des logiques financières, un espace où la création prime sur la spéculation, où le lien entre l'artiste et le public se construit dans la durée et non dans l'urgence du profit. Nous refusons que la blockchain devienne un casino déguisé en galerie. Nous affirmons que chaque NFT est d'abord une œuvre, ensuite un certificat, jamais un placement. »

- **7.3 Interdictions explicites**

L'Utilisateur s'engage expressément à **ne pas** :

a) Acquérir des NFT dans l'intention première de les revendre avec profit ;

b) Pratiquer le **trading fréquent** (achat-revente répétés sur courtes périodes) ;

c) Organiser ou participer à des opérations de **pump-and-dump** (hausse artificielle des prix suivie d'une revente massive) ;

d) Utiliser des **bots** ou outils automatisés pour acquérir massivement des NFT ;

e) **Manipuler** les prix ou les volumes de transaction ;

f) Créer plusieurs comptes pour contourner les limites d'acquisition ;

g) **Promouvoir** les NFT acquis comme des opportunités d'investissement.

- **7.4 Moyens de détection et sanctions**

RESCOE se réserve le droit de :

a) **Monitorer** les transactions on-chain associées aux NFT émis sur la Plateforme ;

b) **Analyser** les comportements d'acquisition pour détecter des patterns spéculatifs ;

c) **Limiter** le nombre de NFT pouvant être acquis par un même Utilisateur ou une même adresse ;

d) **Suspendre** ou **résilier** le compte de tout Utilisateur contrevenant ;

e) **Signaler** aux autorités compétentes les activités suspectes ;

f) **Refuser** l'accès à la Plateforme à tout Utilisateur identifié comme spéculateur.

- **7.5 Certification de l'Utilisateur**

En procédant à toute acquisition de NFT, l'Utilisateur **certifie sur l'honneur** :

a) Agir pour des motifs **exclusivement artistiques, culturels ou de collection personnelle** ;

b) Ne pas avoir l'intention de revendre le NFT à court terme dans un but lucratif ;

c) Avoir lu et approuvé le Manifeste RESCOE disponible en bas de page sur l'ensemble du site internet de Rescoe ;

d) Comprendre que les NFT ne sont pas des produits d'investissement.

ARTICLE 8 – COMPTES UTILISATEURS ET PORTEFEUILLES

- **8.1 Création de compte**

L'utilisation de certaines fonctionnalités de la Plateforme (acquisition de NFT, participation aux ateliers payants, accès à l'espace membre) nécessite la création d'un compte Utilisateur.

Conditions de création :

- Être âgé d'au moins **18 ans** ou, pour les mineurs de **16 ans révolus**, disposer de l'autorisation du représentant légal ;

- Fournir une **adresse email valide** ;
- Créer un **mot de passe sécurisé** (minimum 12 caractères, incluant majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux) ;
- Accepter les présentes CGU et la Politique de Confidentialité.
- **8.2 Connexion d'un portefeuille numérique**

L'acquisition de NFT requiert la connexion d'un portefeuille numérique (wallet) compatible avec la blockchain Base.

Solutions de connexion proposées :

- **Web3Auth** : solution de connexion simplifiée permettant l'authentification via compte social (Google, Apple, etc.) avec génération automatique d'un portefeuille ;
- **Portefeuilles EOA** (Externally Owned Account) : MetaMask, Coinbase Wallet, Rainbow, ou tout portefeuille compatible EVM et réseau Base.
- **8.3 Responsabilité de l'Utilisateur**

L'Utilisateur est seul et entièrement responsable de :

a) La **confidentialité** de ses identifiants de connexion (email, mot de passe) ;

b) La **sécurisation** de son portefeuille numérique, y compris :

- La conservation sécurisée de sa **phrase de récupération** (seed phrase) ;
- La protection de ses **clés privées** ;
- L'activation de l'**authentification à deux facteurs** (2FA) lorsque disponible ;

c) Toutes les **actions effectuées** depuis son compte ou son portefeuille, qu'elles soient autorisées ou non ;

d) La mise à jour de ses informations personnelles.

- **8.4 Perte d'accès**

En cas de perte de phrase de récupération ou de clés privées :

a) RESCOE **ne détient pas** et **ne peut pas reconstituer** les clés privées de l'Utilisateur ;

b) Les NFT stockés dans un portefeuille inaccessible sont **définitivement perdus** ;

c) **Aucun remboursement** ne pourra être accordé ;

d) **Aucun transfert** de NFT vers un nouveau portefeuille ne pourra être effectué par RESCOE.

- **8.5 Sécurité et compromission**

En cas de suspicion de **compromission** de compte ou de portefeuille (phishing, malware, accès non autorisé), l'Utilisateur doit :

a) **Contacter immédiatement** RESCOE à l'adresse rescoedevnet@gmail.com ;

b) **Modifier** ses identifiants de connexion ;

c) **Révoquer** les autorisations accordées au portefeuille compromis ;

d) **Signaler** l'incident aux autorités compétentes (police, gendarmerie).

RESCOE se réserve le droit de **suspendre préventivement** tout compte faisant l'objet d'une alerte de sécurité.

- **8.6 Unicité des comptes**

Sauf autorisation expresse de RESCOE, chaque personne physique ne peut détenir qu'**un seul compte** sur la Plateforme. La création de comptes multiples pour contourner les limites d'acquisition ou les sanctions constitue une violation des présentes CGU.

ARTICLE 9 – OFFRES PHYGITALES ET LIVRAISONS

- **9.1 Définition des offres phygitales**

Certains NFT proposés sur la Plateforme sont associés à un **objet physique** (impression d'art, badge, objet de collection, tirage limité, etc.). Ces offres « **phygitales** » combinent :

- Un **NFT** faisant office de certificat d'authenticité et de propriété numérique ;
- Un **objet physique** lié au NFT et livré à l'Utilisateur.

Le NFT et l'objet physique forment un **ensemble indissociable** lors de l'acquisition initiale.

- **9.2 Modalités de livraison**

a) Zones de livraison :

- France métropolitaine ;
- Union européenne ;

b) Transporteurs :

- La Poste (Colissimo) ;
- Mondial Relay ;
- [Autres : à venir]

c) Délais indicatifs :

- France métropolitaine : 5 à 10 jours ouvrés ;
- Union européenne : 10 à 15 jours ouvrés ;

Ces délais s'entendent **à compter de la confirmation du minting réussi** et sont communiqués à titre indicatif.

d) Frais de livraison :

- Les frais de livraison sont indiqués lors du processus d'achat ;
- Ils sont à la **charge de l'Utilisateur**, sauf mention contraire ;

- Aucuns frais de douane ne sont appliqués au sein de l'UE

- **9.3 Transfert des risques**

Conformément à l'article **L.216-4 du Code de la consommation**, les risques de perte ou d'endommagement du bien sont transférés au consommateur au moment où ce dernier, ou un tiers désigné par lui, prend physiquement possession du bien.

Toutefois, les risques sont transférés au consommateur dès la remise du bien au transporteur lorsque ce dernier a été choisi par le consommateur et que ce choix n'a pas été proposé par le professionnel.

- **9.4 Suivi et réclamations**

a) Suivi :

- Un numéro de suivi est communiqué à l'Utilisateur par email dès l'expédition ;
- L'Utilisateur peut suivre l'acheminement sur le site du transporteur.

b) Non-réception :

- En cas de non-réception dans un délai de 30 jours à compter de l'expédition, l'Utilisateur doit contacter RESCOE à l'adresse rescoe.communication@gmail.com ;
- Une enquête sera ouverte auprès du transporteur ;
- En cas de perte confirmée, un nouvel envoi ou un remboursement du seul objet physique (hors NFT) sera proposé en fonction des éléments à la connaissance de la plateforme au moment de la perte.

c) Non-conformité ou détérioration :

- L'Utilisateur dispose de **48 heures** à compter de la réception pour signaler toute non-conformité ou détérioration ;
- Des photographies du produit et de l'emballage devront être fournies ;
- RESCOE procédera, selon les cas, à un échange ou à un remboursement partiel.

Important : Le NFT associé à l'objet physique **ne peut faire l'objet d'un remboursement** distinct, conformément aux dispositions de l'article 14 des présentes CGU.

- **9.5 Garantie légale de conformité**

Conformément aux articles **L.217-3 et suivants du Code de la consommation**, l'objet physique livré bénéficie de la **garantie légale de conformité** pendant **deux ans** à compter de la délivrance.

En cas de défaut de conformité, l'Utilisateur peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L.217-9.

- **9.6 Garantie des vices cachés**

Conformément aux articles **1641 et suivants du Code civil**, RESCOE est tenue de la garantie des vices cachés rendant le bien impropre à l'usage auquel on le destine. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de **deux ans** à compter de la découverte du vice.

ARTICLE 10 – ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

- **10.1 Nature des activités**

RESCOE propose diverses activités pédagogiques destinées à sensibiliser le public aux pratiques artistiques numériques et aux technologies blockchain :

- **Ateliers pratiques** : création artistique, initiation au pixel art, art génératif, poésie numérique ;
- **Formations** : électronique créative, vision par ordinateur, programmation artistique ;
- **Conférences et tables rondes** : histoire de l'art numérique, éthique de la blockchain, enjeux juridiques ;
- **Ressources en ligne** : tutoriels, guides, documentation.
- **10.2 Caractère éducatif et non professionnel**

Les activités pédagogiques de RESCOE sont délivrées dans un **cadre associatif et non lucratif**, dans un but de **vulgarisation et de démocratisation** des savoirs.

Elles ne constituent en aucun cas :

a) Une **formation professionnelle certifiante** au sens des articles L.6313-1 et suivants du Code du travail ;

b) Un **conseil en investissement** au sens de l'article L.321-1 du Code monétaire et financier ;

c) Une **recommandation personnalisée** d'acquisition de NFT ou de crypto-actifs ;

d) Une **garantie de compétence** ou d'employabilité.

- **10.3 Avertissement AMF**

Conformément aux recommandations de l'**Autorité des marchés financiers** (AMF), RESCOE rappelle que :

- Les NFT et les crypto-actifs sont des actifs **hautement volatils** et **risqués** ;
- Tout investissement peut entraîner une **perte totale** du capital ;
- Il est recommandé de **ne jamais investir plus que ce que l'on peut se permettre de perdre** ;
- En cas de doute, il convient de **consulter un conseiller financier agréé**.

RESCOE ne publie, ne suit, ni ne communique aucune donnée concernant la valeur, la liquidité ou les performances des NFT émis sur la Plateforme, y compris sur les marchés secondaires. RESCOE ne prend aucune part aux transactions secondaires et décline toute responsabilité quant aux variations de valeur constatées sur des plateformes tierces.

- **10.4 Propriété intellectuelle des contenus pédagogiques**

Les supports de formation, tutoriels, guides et tout autre contenu pédagogique diffusé par RESCOE sont protégés par le droit d'auteur (articles L.111-1 et suivants du CPI).

L'Utilisateur bénéficie d'une **licence d'utilisation personnelle** de ces contenus. Toute reproduction, diffusion ou exploitation commerciale sans autorisation écrite est interdite.

- **10.5 Responsabilité**

RESCOE décline toute responsabilité quant aux :

- **Résultats** obtenus par l'Utilisateur suite aux formations ;
- **Décisions d'investissement** prises sur la base des informations communiquées ;
- **Dommages** résultant de l'application des techniques artistiques enseignées en dehors du cadre des ateliers.

ARTICLE 11 – LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

- **11.1 Principe général**

RESCOE met en œuvre les moyens raisonnables pour assurer le bon fonctionnement, la disponibilité et la sécurité de la Plateforme et des services associés.

Toutefois, compte tenu du caractère **expérimental** de la Plateforme, de la nature **décentralisée** de la technologie blockchain et des **risques inhérents** aux environnements numériques, RESCOE ne saurait être tenue à une **obligation de résultat**.

La Plateforme est fournie « **en l'état** » (« as is ») et « **selon disponibilité** » (« as available »).

- **11.2 Exclusions de responsabilité**

RESCOE **ne pourra être tenue responsable** des dommages résultant de :

a) Faits techniques :

- Interruptions, pannes ou dysfonctionnements de la Plateforme ;
- Indisponibilité du réseau Internet ou de la blockchain Base ;
- Bugs, erreurs ou vulnérabilités des smart contracts ;
- Attaques informatiques (DDoS, hacking, etc.) ;
- Pertes de données.

b) Faits imputables à l'Utilisateur :

- Perte de clés privées ou de phrase de récupération ;
- Compromission du compte ou du portefeuille (phishing, malware) ;
- Erreurs de manipulation (envoi à mauvaise adresse, etc.) ;
- Non-respect des présentes CGU.

c) Faits imputables aux tiers :

- Dysfonctionnements des prestataires (Stripe, Vercel, IPFS, etc.) ;
- Actions des artistes (contrefaçon, fausses déclarations) ;
- Comportements des autres Utilisateurs ;

- Évolutions des plateformes tierces (OpenSea, etc.).

d) Faits inhérents aux NFT :

- Variation de la valeur des NFT ;
- Absence de liquidité ou de marché secondaire ;
- Évolutions réglementaires affectant les NFT.
- **11.3 Diligences de RESCOE**

Sans préjudice des exclusions ci-dessus, RESCOE s'engage à :

a) Maintenir la Plateforme fonctionnelle dans la mesure du raisonnable ;

b) Faire auditer les smart contracts avant déploiement ;

c) Sécuriser les données personnelles conformément au RGPD ;

d) Répondre aux réclamations dans un délai de **30 jours ouvrés** ;

e) Informer les Utilisateurs en cas d'incident majeur affectant leurs NFT.

- **11.4 Plafonnement de la responsabilité**

Conformément à l'article **1231-3 du Code civil**, dans l'hypothèse où la responsabilité de RESCOE serait engagée, les dommages et intérêts dus à l'Utilisateur seront **limités au préjudice prévisible** lors de la conclusion du contrat.

En tout état de cause, la responsabilité de RESCOE sera **plafonnée** au montant **encaissé par l'association** sans tenir compte de la somme totale versée à l'artiste, à savoir :

- Le **prix effectivement payé** par l'Utilisateur à l'association pour le mint de l'œuvre ou du service concerné soit **maximum 10% du prix public**;

Ce plafond s'applique **par Utilisateur et par année civile**, tous dommages confondus.

- **11.5 Force majeure**

RESCOE ne saurait être tenue responsable de l'inexécution de ses obligations en cas de **force majeure** au sens de l'article 1218 du Code civil, notamment :

- Catastrophes naturelles (séismes, inondations, tempêtes) ;
- Pandémies ou épidémies ;
- Guerres, actes de terrorisme, émeutes ;
- Grèves générales ;
- Pannes électriques ou de télécommunications de grande ampleur ;
- Cyberattaques majeures affectant les infrastructures Internet ;
- Décisions gouvernementales ou réglementaires interdisant l'activité ;
- Défaillance de la blockchain Base ou du réseau Ethereum.

- **11.6 Garantie et indemnisation par l'Utilisateur**

L'Utilisateur s'engage à **garantir et indemniser** RESCOE, ses dirigeants, membres et préposés contre toute réclamation, action en justice, dommage, coût ou dépense (y compris honoraires d'avocat raisonnables) résultant de :

a) La violation des présentes CGU par l'Utilisateur ;

b) L'utilisation de la Plateforme par l'Utilisateur ;

c) La violation par l'Utilisateur des droits de tiers ;

d) Les informations fausses ou trompeuses fournies par l'Utilisateur.

ARTICLE 12 – DONNÉES PERSONNELLES ET RGPD

- **12.1 Responsable de traitement**

RESCOE, représentée par son Président, est **responsable de traitement** au sens de l'article 4.7 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) pour les traitements de données personnelles effectués via la Plateforme.

Contact DPO (Délégué à la Protection des Données) : Email : rescoe.communication@gmail.com
Adresse : RESCOE – DPO, 63 rue Leyteire, 33000 Bordeaux

- **12.2 Données collectées**

a) Données fournies par l'Utilisateur :

- Adresse email ;
- Nom et prénom (optionnel) ;
- Adresse postale (pour les livraisons phygitales) ;
- Numéro de téléphone (optionnel).

b) Données collectées automatiquement :

- Adresse IP ;
- Données de navigation (cookies, logs) ;
- Informations sur l'appareil et le navigateur.

c) Données blockchain (publiques et pseudonymes) :

- Adresse de portefeuille (wallet address) ;
- Historique des transactions on-chain associées.

- **12.3 Finalités et bases légales**

Finalité	Base légale (art. 6 RGPD)	Durée de conservation
Gestion des comptes	**Exécution du contrat**	**Durée du compte + 5 ans**
Traitement des paiements	**Exécution du contrat**	**10 ans (obligations comptables)**
Livraison des objets physiques	**Exécution du contrat**	**5 ans après livraison**
Vérification KYC/AML	**Obligation légale**	**5 ans après la fin de la relation**
Envoi de newsletters	**Consentement**	**Jusqu'au retrait du consentement**
Lutte contre la fraude	**Intérêt légitime**	**5 ans**
Statistiques anonymisées	**Intérêt légitime**	**Durée illimitée (données anonymes)**

- **12.4 Destinataires des données**

Les données peuvent être communiquées à :

- **Stripe** : traitement des paiements (DPA signé) ;
- **Vercel** : hébergement (DPA signé, clauses contractuelles types UE) ;
- **Autorités** : sur réquisition judiciaire ou administrative légalement fondée.

Aucune donnée n'est vendue ou cédée à des fins commerciales à des tiers.

- **12.5 Transferts hors UE**

Certains sous-traitants (Vercel, Stripe) peuvent traiter des données en dehors de l'Union européenne. Ces transferts sont encadrés par :

- Les **décisions d'adéquation** de la Commission européenne (ex. : Data Privacy Framework pour les USA) ;
- Les **clauses contractuelles types** (SCC) adoptées par la Commission ;
- Des **mesures supplémentaires** de sécurité technique et organisationnelle.

- **12.6 Droits des Utilisateurs**

Conformément aux articles 15 à 22 du RGPD et aux articles 48 et suivants de la loi Informatique et Libertés (n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée), l'Utilisateur dispose des droits suivants :

Pour exercer ces droits, l'Utilisateur peut contacter : rescoe.communication@gmail.com

Droit	Description
Accès	Obtenir confirmation du traitement et copie des données
Rectification	Corriger les données inexactes
Effacement	Demander la suppression des données (« droit à l'oubli »)
Limitation	Restreindre le traitement dans certains cas
Portabilité	Recevoir ses données dans un format structuré
Opposition	S'opposer au traitement fondé sur l'intérêt légitime
Retrait du consentement	Retirer son consentement à tout moment

Une réponse sera apportée dans un délai d'**un mois**, prorogeable de deux mois en cas de complexité.

- **12.7 Limitations liées à la blockchain**

L'Utilisateur reconnaît et accepte que :

a) Les **adresses de portefeuilles** et les **transactions** inscrites sur la blockchain Base sont **publiques et immuables** ;

b) RESCOE **ne peut pas effacer** les données inscrites sur la blockchain ;

c) L'exercice du droit à l'effacement sera limité aux données stockées **hors chaîne** (bases de données de RESCOE) ;

d) Les métadonnées stockées sur **IPFS** sont conçues pour être permanentes et peuvent être répliquées sur de multiples nœuds indépendants de RESCOE ;

e) La **pseudonymisation** des adresses blockchain ne constitue pas une anonymisation au sens du RGPD.

- **12.8 Réclamation auprès de la CNIL**

En cas de difficulté, l'Utilisateur peut introduire une réclamation auprès de la **Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés** (CNIL) :

CNIL 3 Place de Fontenoy, TSA 80715 75334 PARIS CEDEX 07 www.cnil.fr

- **12.9 Politique de confidentialité**

Une **Politique de Confidentialité** détaillée est accessible sur la Plateforme à l'adresse : [https://www.rescoe.xyz/privacy]

ARTICLE 13 – OBLIGATIONS FISCALES

- **13.1 Principe de responsabilité de l'Utilisateur**

L'Utilisateur est **seul responsable** du respect de ses obligations fiscales résultant de l'acquisition, de la détention et de la cession éventuelle de NFT, conformément à la législation de son pays de résidence fiscale.

RESCOE ne fournit **aucun conseil fiscal** et recommande à l'Utilisateur de consulter un professionnel qualifié (expert-comptable, avocat fiscaliste).

- **13.2 Régime fiscal français des NFT (exercice 2026)**

La qualification fiscale des NFT demeure **évolutive**. Au 17 mars 2026, les règles suivantes s'appliquent en France :

a) Qualification potentielle :

Les NFT peuvent être qualifiés, selon leur nature et leur usage, de :

- **Actifs numériques** au sens de l'article 150 VH bis du CGI (régime des crypto-actifs) ;
- **Œuvres d'art** au sens de l'article 150 VI du CGI (régime des objets d'art) ;
- **Biens meubles** au sens de l'article 150 UA du CGI.

La qualification dépend notamment de l'**intention de l'acquéreur** (collection personnelle vs. spéculation), de la **nature de l'œuvre** et des **circonstances de la cession**.

b) Régime des actifs numériques (article 150 VH bis CGI) :

Pour les cessions de NFT qualifiés d'actifs numériques :

- Imposition au **prélèvement forfaitaire unique (PFU)** de **30%** (12,8% d'impôt sur le revenu + 17,2% de prélèvements sociaux) sur la plus-value, soit un taux effectif de **31,4%** compte tenu de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus le cas échéant ;
- Abattement pour durée de détention : néant ;
- Exonération si le total des cessions de l'année est **inférieur à 305 euros** ;
- Déclaration obligatoire via le **formulaire 2086**.

c) Régime des œuvres d'art (article 150 VI CGI) :

Pour les cessions de NFT qualifiés d'œuvres d'art originales :

- Option entre la **taxe forfaitaire** de **6,5%** (5% + 0,5% CRDS) sur le prix de cession total, ou l'imposition de la plus-value réelle au taux de **36,2%** (19% + 17,2%) avec abattement de 5% par an au-delà de la 2e année ;
- Exonération si le prix de cession est **inférieur à 5 000 euros**.
- **13.3 Obligations déclaratives**

a) Déclaration des comptes de crypto-actifs (formulaire 3916-bis) :

L'Utilisateur qui détient un **compte sur une plateforme d'actifs numériques** située hors de France doit le déclarer annuellement via le formulaire 3916-bis, conformément à l'article 1649 bis C du CGI.

Attention : Les portefeuilles non-custodials (MetaMask, etc.) ne sont pas des « comptes » au sens de cette obligation. Toutefois, la situation reste **à surveiller** compte tenu des évolutions législatives.

b) Déclaration des plus-values (formulaire 2086) :

Toute cession imposable doit être déclarée via le formulaire 2086, annexé à la déclaration de revenus.

- **13.4 Justificatifs fournis par RESCOE**

Sur le profil de l'utilisateur dans https://rescoe.xyz/u/dashboard, RESCOE met à disposition de l'Utilisateur :

- Une **attestation d'acquisition** précisant la date, le prix et l'identification de l'ensemble des ventes ;
- L'**historique des transactions** effectuées sur la Plateforme ;

Sur demande, RESCOE peut fournir à l'Utilisateur :

- Tout autre document raisonnablement nécessaire à la justification fiscale.

Ces documents sont fournis **à titre informatif** et n'engagent pas la responsabilité de RESCOE quant à leur interprétation fiscale.

- **13.5 Avertissement**

Le régime fiscal des NFT est **complexe et évolutif**. Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil fiscal. L'Utilisateur est invité à consulter un **professionnel qualifié** et à se référer aux instructions officielles de l'administration fiscale (BOFiP) et aux éventuelles lois de finances ultérieures.

ARTICLE 14 – DROIT DE RÉTRACTATION

- **14.1 Principe d'exclusion pour les contenus numériques**

Conformément à l'article **L.221-28, 13°** du Code de la consommation, le droit de rétractation **ne peut être exercé** pour les contrats de « *fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation* ».

Les NFT constituent des **contenus numériques** au sens de l'article liminaire du Code de la consommation (« données produites et fournies sous forme numérique »).

- **14.2 Exécution immédiate et renonciation expresse**
- L'exécution du contrat de fourniture de NFT commence immédiatement après la validation du paiement, par le déclenchement du processus de minting sur la blockchain.
- La connexion du portefeuille et la signature de la transaction de minting constituent l'accord exprès de l'Utilisateur et sa renonciation au droit de rétractation de 14 jours (article L.221-28, 13° du Code de la consommation).
- L'Utilisateur comprend qu'aucun remboursement ne pourra être accordé une fois la transaction confirmée sur la blockchain. Une indication a ce propos lui est communiqué lors de l'achat d'une œuvre.

- **14.3 Conséquences de l'absence de renonciation**
- À défaut de connexion de portefeuille et de signature de transaction :

  a) Le paiement ne pourra pas être finalisé ;

  b) Le NFT ne sera pas minté ;

  c) Aucune somme ne sera prélevée.

- **14.4 Obligations d'information précontractuelle**
- Un avertissement clair est affiché avant paiement rappelant l'absence de droit de rétractation et l'irréversibilité des transactions blockchain.
- Conformément à l'article L.221-28 du Code de la consommation et à la jurisprudence (CJUE, 21 octobre 2020, C-529/19), RESCOE respecte scrupuleusement ses obligations d'information précontractuelle (articles L.221-5 et suivants).
- **14.5 Confirmation post-minting**

Conformément aux recommandations de la DGCCRF et aux bonnes pratiques sectorielles, l'Utilisateur reçoit, immédiatement après le minting réussi, une **notification de confirmation** comprenant :

- Le récapitulatif de la commande (œuvre, artiste, prix) ;
- L'adresse du smart contract et l'identifiant du token ;
- Le lien vers la transaction sur l'explorateur BaseScan ;

- **14.6 Objets physiques (offres phygitales)**

Pour les offres **phygitales** (NFT + objet physique), la situation est la suivante :

- **Le NFT** : aucun droit de rétractation (voir ci-dessus) ;
- **L'objet physique** : le droit de rétractation de 14 jours s'applique à compter de la réception, conformément à l'article L.221-18 du Code de la consommation.

Toutefois, compte tenu du **lien indissociable** entre le NFT et l'objet physique :

- Le retour de l'objet physique **n'entraîne pas** l'annulation du NFT ;
- Un **remboursement partiel** correspondant à la valeur de l'objet physique seul peut être envisagé, sous réserve du retour dans un état neuf et intact ;
- Les frais de retour sont à la **charge de l'Utilisateur**.

ARTICLE 15 – DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES

- **15.1 Droit applicable**

Les présentes CGU sont régies par le **droit français**.

L'Utilisateur résidant dans un autre État membre de l'Union européenne bénéficie en outre des dispositions impératives de la loi de son pays de résidence qui lui sont plus favorables, conformément à l'article 6 du Règlement (CE) n°593/2008 (Rome I).

- **15.2 Médiation de la consommation**

Conformément aux articles **L.611-1 et suivants** et **R.612-1 et suivants** du Code de la consommation, en cas de litige relatif aux présentes CGU ou à l'utilisation de la Plateforme, l'Utilisateur peut recourir **gratuitement** au service de médiation suivant :

[Nom du médiateur de la consommation] [Adresse] [Site web] [Email]

L'Utilisateur peut également recourir à la plateforme de règlement en ligne des litiges de la Commission européenne : https://ec.europa.eu/consumers/odr

- **15.3 Procédure de réclamation préalable**

Avant tout recours à la médiation ou à la justice, l'Utilisateur est invité à adresser une **réclamation écrite** à RESCOE :

- Par email : rescoe.communication@gmail.com
- Par courrier : RESCOE – Service Réclamations, 63 rue Leyteire, 33000 Bordeaux

RESCOE s'engage à accuser réception de la réclamation dans un délai de **10 jours ouvrés** et à y répondre dans un délai de **30 jours ouvrés**.

- **15.4 Juridiction compétente**

À défaut de résolution amiable ou de médiation aboutie, tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution des présentes CGU sera soumis aux **tribunaux compétents** selon les règles de droit commun.

Pour les Utilisateurs consommateurs résidant en France, la compétence est déterminée conformément aux articles 42 et suivants du Code de procédure civile, avec compétence possible du tribunal du lieu de résidence de l'Utilisateur.

Pour les litiges excédant le taux de compétence du tribunal de proximité, le **Tribunal Judiciaire de Bordeaux** sera compétent.

ARTICLE 16 – MODÉRATION ET SANCTIONS

- **16.1 Pouvoirs de modération**

RESCOE, en tant qu'éditeur de la Plateforme, dispose de pouvoirs de modération lui permettant de :

a) **Vérifier** la conformité des contenus publiés (œuvres, descriptions, commentaires) avec les présentes CGU et la législation applicable ;

b) **Retirer ou rendre inaccessibles** les contenus illicites, contrefaisants, offensants ou contraires aux CGU ;

c) **Avertir** l'Utilisateur en cas de manquement mineur ;

d) **Suspendre** temporairement l'accès au compte en cas de manquement grave ou répété ;

e) **Résilier** définitivement le compte en cas de manquement très grave.

- **16.2 Contenus interdits**

Sont notamment interdits sur la Plateforme :

- Les contenus **contrefaisants** (violant les droits de propriété intellectuelle de tiers) ;
- Les contenus **illicites** (incitation à la haine, apologie du terrorisme, pédopornographie, etc.) ;
- Les contenus **frauduleux** (fausses représentations, escroqueries) ;
- Les contenus **diffamatoires** ou attentatoires à la vie privée ;
- Les contenus à caractère **pornographique** ou **violent** non signalés comme tels ;
- Le **spam**, la publicité non autorisée, le phishing.
- **16.3 Procédure de signalement**

Tout Utilisateur peut signaler un contenu qu'il estime contraire aux CGU ou à la loi :

- Via le bouton « Signaler » disponible sur la Plateforme ;
- Par email à rescoe.communication@gmail.com

RESCOE s'engage à examiner les signalements dans un délai de **72 heures** et à prendre les mesures appropriées.

- **16.4 Échelle des sanctions**

Gravité	Exemples	Sanction
Mineure	**Erreur de bonne foi, propos légèrement inappropriés**	**Avertissement par email**
Moyenne	**Violation répétée des CGU, contenu offensant**	**Suspension temporaire (7 à 30 jours)**
Grave	**Contrefaçon, fraude, comportement spéculatif...**	**Suspension définitive**
Très grave	**Contenu illicite (terrorisme, pédopornographie...)**	**Résiliation immédiate + signalement**

- **16.5 Droit de recours**

L'Utilisateur sanctionné peut contester la décision par email motivé à rescoe.communication@gmail.com dans un délai de **15 jours** suivant la notification de la sanction.

RESCOE s'engage à réexaminer le dossier et à répondre dans un délai de **30 jours**. La décision prise à l'issue de ce réexamen est définitive au niveau interne, sans préjudice des recours judiciaires.

ARTICLE 17 – CADRE ÉTHIQUE, MANIFESTE ET DISPOSITIONS FINALES

- **17.1 Adhésion au Manifeste RESCOE**

En utilisant la Plateforme, l'Utilisateur adhère aux valeurs portées par le **Manifeste artistique RESCOE**, accessible sur la Plateforme, qui promeut :

- L'**art comme finalité** et non comme produit financier ;
- La **décentralisation** comme outil d'émancipation créative ;
- L'**éducation** comme vecteur de démocratisation des technologies ;
- L'**éthique** comme boussole face aux dérives spéculatives ;
- La **solidarité** entre artistes et collectionneurs.
- **17.2 Engagements éthiques de RESCOE**

RESCOE s'engage à :

a) Ne jamais promouvoir les NFT comme des opportunités d'investissement ;

b) Rémunérer équitablement les artistes selon des modalités transparentes ;

c) Limiter son empreinte environnementale (choix de la blockchain Base, Layer 2 économe en énergie) ;

d) Favoriser l'accessibilité des œuvres au plus grand nombre ;

e) Maintenir une gouvernance transparente de l'association.

- **17.3 Modification des CGU**

RESCOE se réserve le droit de modifier les présentes CGU à tout moment pour tenir compte :

- Des évolutions législatives et réglementaires ;
- Des évolutions techniques de la Plateforme ;
- Des retours des Utilisateurs ;
- Des recommandations des autorités compétentes.

Les modifications entrent en vigueur à la date indiquée en tête des CGU mises à jour.

Les Utilisateurs sont informés des modifications substantielles par email au moins **30 jours** avant leur entrée en vigueur. La poursuite de l'utilisation de la Plateforme après cette date vaut acceptation des nouvelles CGU.

- **17.4 Nullité partielle**

Si une ou plusieurs stipulations des présentes CGU étaient déclarées nulles ou inapplicables par une décision de justice devenue définitive, les autres stipulations garderaient toute leur force et portée, conformément à l'article 1184 du Code civil.

La clause nulle sera remplacée par une clause valide se rapprochant le plus possible de l'intention initiale des parties.

- **17.5 Survivance des clauses**

Les clauses suivantes survivent à la résiliation ou à l'expiration des présentes CGU, quelle qu'en soit la cause :

- Article 4 (Droits d'auteur et licence) ;
- Article 11 (Limitation de responsabilité) ;
- Article 12 (Données personnelles) ;
- Article 13 (Obligations fiscales) ;
- Article 15 (Droit applicable et litiges) ;
- Article 17.6 (Non-renonciation).

- **17.6 Non-renonciation**

Le fait pour RESCOE de ne pas se prévaloir d'un manquement de l'Utilisateur à l'une quelconque des stipulations des présentes CGU ne saurait être interprété comme une renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

- **17.7 Intégralité**

Les présentes CGU, la Politique de Confidentialité et les éventuelles Conditions Particulières constituent l'**intégralité de l'accord** entre RESCOE et l'Utilisateur concernant l'objet des présentes et remplacent tous accords, propositions ou communications antérieurs.

- **17.8 Contact**

Pour toute question relative aux présentes CGU, l'Utilisateur peut contacter RESCOE :

- **Email** : rescoe.association@gmail.com
- **Adresse** : RESCOE, 63 rue Leyteire, 33000 Bordeaux, France
- **Formulaire de contact** : [https://www.rescoe.xyz/contact]

ANNEXE 1 – CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (MINTING DE NFT)

- **A1.1 Objet**

Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) régissent les modalités d'acquisition de NFT via la fonction de minting primaire proposée sur la Plateforme RESCOE.

- **A1.2 Processus de commande**

1. **Sélection** : L'Utilisateur sélectionne le NFT qu'il souhaite acquérir.
2. **Récapitulatif** : Un récapitulatif de la commande est affiché (œuvre, artiste, prix TTC, frais éventuels).
3. **Acceptation** : L'Utilisateur prend connaissance de l'acceptation des CGU/CGV et de renonciation au droit de rétractation avant l'achat
4. **Paiement** : L'Utilisateur procède au paiement via la blockchain Base.

5. **Confirmation** : En cas de paiement validé, le minting est déclenché automatiquement.
6. **Transfert** : Le NFT est transféré dans le portefeuille de l'Utilisateur.
7. **Email** : Une notification de de confirmation est envoyé avec le récapitulatif et le lien vers la transaction.

- **A1.3 Prix**

Les prix sont affichés en **euros TTC** (toutes taxes comprises).

L'association RESCOE étant non assujettie à la TVA au titre de son activité non lucrative (article 261-7-1° du CGI), aucune TVA n'est collectée, sauf mention contraire.

Les prix peuvent être modifiés à tout moment, sans préavis. Le prix applicable est celui affiché au moment de la validation de la commande.

- **A1.4 Paiement**

Le paiement s'effectue par carte bancaire via **Stripe On-ramp pour créditer le portefeuille de l'Utilisateur puis le paiement s'effectue en Base Ethereum**. Le montant est débité au moment de la validation.

- **A1.5 Transfert de propriété**

Le transfert de propriété du token NFT intervient lors de la **confirmation de la transaction sur la blockchain**, après débit effectif du paiement.

- **A1.6 Absence de garantie commerciale**

Aucune garantie commerciale n'est proposée sur les NFT, qui constituent des contenus numériques.

- **A1.7 Service après-vente**

Pour toute question post-acquisition, l'Utilisateur peut contacter : rescoe.communication@gmail.com

---

ANNEXE 2 – INFORMATIONS PRÉCONTRACTUELLES (Article L.221-5 Code de la consommation)

Conformément aux articles L.221-5 et L.221-11 du Code de la consommation, les informations suivantes sont communiquées à l'Utilisateur avant toute acquisition :

Information	Détail
Vendeur	RESCOE, association loi 1901, 63 rue Leyteire, 33000 Bordeaux, RNA W335003772
Caractéristiques essentielles	NFT (jeton non fongible) sur blockchain Base, œuvre numérique
Prix TTC	Indiqué sur la page de l'œuvre

Information	Détail
Frais supplémentaires	Gas fees éventuels, frais de livraison (phygital)
Modalités de paiement	Carte bancaire via Stripe, Base Ethereum
Délai d'exécution	Immédiat (minting déclenché après paiement)
Droit de rétractation	Exclu pour les contenus numériques exécutés immédiatement
Garanties légales	Garantie de conformité (L.217-3 C. conso) pour les objets physiques
Durée du contrat	Acquisition définitive

ANNEXE 3 – LISTE DES SOUS-TRAITANTS (Article 28 RGPD)

Sous-traitant	Fonction	Localisation	Garanties
Stripe Payments Europe Ltd	**Traitement des paiements**	**Irlande (UE)**	**DPA signé**
Vercel Inc.	**Hébergement web**	**USA**	**DPA + SCC + DPF**
IPFS / Pinata	**Stockage décentralisé métadonnées**	**Décentralisé**	**Données publiques**

Fait à Bordeaux, le 17 mars 2026

Pour RESCOE, Le Président

Clément Roubeyrie

Les présentes CGU sont protégées par le droit d'auteur. Toute reproduction non autorisée est interdite.

Document rédigé conformément au droit français en vigueur au 17 mars 2026. Pour toute mise à jour législative ou réglementaire postérieure, se référer à la version en ligne sur [https://www.rescoe.xyz/cgu].